

โดยแจ้งว่าที่ดินเป็นสินสมรส จะขายไม่ได้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องดูแลผลประโยชน์ของนาง ศ. ด้วย นาย จ. ไม่พอใจจึงถอนผู้ฟ้องคดีจากการเป็นทนายความทุกคดี และให้ทนายความมีหนังสือ ทวงถาม ผู้ฟ้องคดีจึงยอมรับเงินชำระหนี้และคืนโฉนดที่ดินพร้อม น.ส. ๓ ก. ให้นาย จ. แต่เมื่อนาย จ. จะไปโอนที่ดินให้ผู้ซื้อ ปรากฏว่านาง ศ. ได้ไปขออายัดที่ดินดังกล่าวก่อนที่ผู้ฟ้องคดี จะคืนโฉนดที่ดินและ น.ส. ๓ ก. ให้นาย จ. เพียงไม่กี่วัน ในกรณีเช่นนี้ เห็นว่า แม้นาง ศ. จะเป็น ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย จ. ย่อมรู้ว่านาย จ. มีทรัพย์สินใดบ้าง แต่เมื่อทั้งสองฝ่าย ได้แยกกันอยู่เป็นเวลากว่า ๑๐ ปีแล้ว แต่ละฝ่ายจึงไม่อาจรู้ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะกระทำการสิ่งใด ในเรื่องใด เมื่อเวลาใดได้ ดังนั้น การที่นาง ศ. ได้มีคำขอให้อายัดที่ดินมีโฉนดและที่ดิน น.ส. ๓ ก. ซึ่งเป็นสินสมรสของตนและนาย จ. ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะนำโฉนดที่ดินและหลักฐาน น.ส. ๓ ก. ดังกล่าวไปคืนให้นาย จ. เพียงไม่กี่วัน พฤติการณ์ย่อมเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้ข้อเท็จจริงจากนาย จ. ลูกความของตนว่า นาย จ. จะนำที่ดินดังกล่าวไปขาย และนำข้อเท็จจริงดังกล่าวไปช่วยเหลือ นาง ศ. ซึ่งเป็นลูกความของตนในอีกคดีหนึ่ง นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องคดีเรียกค่าจ้าง ว่าความในคดีหมายเลขแดงที่ ๙๔๙/๒๕๔๐ ของศาลจังหวัดชัยบุรี จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่นาง ศ. ค้างชำระแก่ผู้ฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ซึ่งศาลได้มีคำพิพากษาตามสัญญา ประนีประนอมยอมความของคู่กรณี โดยนาง ศ. ตกลงยินยอมชำระหนี้ตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่นาง ศ. ผิดนัดไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษตามยอม ผู้ฟ้องคดีจึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ดำเนินการยึดที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๔๔๕๘ และเลขที่ ๔๙๒๘๔ ตำบลน้ำซุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีชื่อนาย จ. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว โดยผู้ฟ้องคดีอ้างต่อศาลว่า ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินสมรสซึ่งนาง ศ. ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย จ. มีกรรมสิทธิ์ รวมอยู่ด้วยทั้งนี้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้ยึดที่ดินดังกล่าวตามหมายบังคับคดีของศาลจังหวัด นนทบุรี แม้การดำเนินการดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมาย แต่โดยที่ผู้ฟ้องคดีรับเป็นทนายความ ให้กับนาย จ. และนาง ศ. พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความรู้ทางกฎหมาย กระทำการเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยอาศัยความล่งรู้ข้อเท็จจริงในฐานะทนายความของ ลูกความ ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อศีลธรรม ทำให้ศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ เสื่อมเสียตามข้อ ๑๓ และข้อ ๑๘^๒ ของข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมารยาททนายความฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแก้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียน

^๒ ข้อบังคับสหภาพทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

ข้อ ๑๘ ประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ หรือประพฤติดนอันเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดี หรือเป็นการเสื่อมเสีย ต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ

ทนายความ เป็นห้ามผู้ฟ้องคดีกระทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒)^๓ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๙/๒๕๕๘)

การเป็น “ผู้ได้รับความเสียหาย” ที่จะกล่าวหาทนายความว่าประพฤติดมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น มีความหมายเพียงว่าเป็นบุคคลที่อ้างว่าได้รับความเสียหายโดยพุดินัยจากการกระทำของทนายความที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติดมรรยาททนายความเท่านั้น ส่วนการที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่ และทนายความผู้ถูกกล่าวหาจะประพฤติดมรรยาททนายความหรือไม่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความต้องไต่สวนหาความจริง การเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้จึงหาจำต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยดังเช่นการเป็น “ผู้เสียหาย” ในคดีอาญาไม่

การยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาคดีมรรยาททนายความจะต้องยื่นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความหรือในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาททนายความก่อนที่คณะกรรมการมรรยาททนายความจะพิจารณาเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ การที่ผู้กล่าวหายื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ จึงเป็นการยื่นคำร้องโดยไม่ชอบ คณะกรรมการมรรยาททนายความจึงชอบที่จะไม่รับคำร้องขอถอนคำกล่าวหาไว้พิจารณาได้

การที่ผู้กล่าวหาได้ว่าจ้างให้ทนายความผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินตามเช็ค และทนายความได้รับเงินค่าธรรมเนียมศาลกับค่าใช้จ่ายไปแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีจนคดีขาดอายุความ ถือเป็นการจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน อันอาจ

^๓ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๒ โทษผิดมรรยาททนายความมี ๓ สถาน คือ

(๑) ภาคทัณฑ์

(๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ

(๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

ในกรณีประพฤติดมรรยาททนายความเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้มีอำนาจสั่งลงโทษตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ หรือมาตรา ๖๘ แล้วแต่กรณี เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยกล่าวงดโทษ หรือให้ทำทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้



ทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ และเป็นการฉ้อโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความ ครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ไว้ โดยไม่ชอบและไม่สุจริตเป็นเวลานาน โดยมีได้รับความยินยอมจากลูกความ และโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับ สภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การมีคำสั่งห้ามผู้ถูกกล่าวหา ทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี จึงชอบแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ถูกนาง น. กล่าวหาร้องเรียนต่อประธานกรรมการ มรรยาททนายความว่า ได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินตามเช็ค โดยผู้ฟ้องคดีคิดเงินค่าธรรมเนียมศาลกับค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๑,๘๑๒ บาท ซึ่งนาง น. ได้โอนเงิน ให้แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีแพ่งให้ ทำให้คดีขาดอายุความ และผู้ฟ้องคดี ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความ ของตน อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ และเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือตระบัดสิน ลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ อันเกี่ยวข้อไว้นานเกินกว่าเหตุโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความ อันเป็นการประพฤติผิด มรรยาททนายความ จึงมีคำสั่งห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ซึ่งคณะกรรมการ สภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้พิจารณาแล้ว มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการ มรรยาททนายความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีกับนาง น. ได้เจรจาตกลงประนีประนอมยอมความที่สถานีตำรวจ นาง น. จึงยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหา ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่คณะกรรมการมรรยาททนายความไม่รับคำร้องขอถอนคำกล่าวหา ไว้พิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยืนตาม คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้บทบัญญัติมาตรา ๖๔^๔ แห่งพระราชบัญญัติหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ จะมีได้บัญญัตินิยามของคำว่าบุคคลผู้ได้รับความเสียหายไว้ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการตราพระราชบัญญัตินี้ และการกำหนดให้สภานายความมีคณะกรรมการมรรยาทหนายความแล้วเห็นว่า เพื่อให้สภานายความมีอำนาจในการควบคุมมรรยาทของหนายความ ทั้งนี้ เนื่องจากวิชาชีพหนายความมีความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับกระบวนการยุติธรรม เป็นที่พึ่งของประชาชนในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล หนายความจึงต้องยึดมั่นจริยธรรมในวิชาชีพหนายความ ซึ่งได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นหนายความที่ดี และการดำรงตนในสังคมของหนายความที่ดี และเมื่อพิจารณา ข้อ ๔^๕ ข้อ ๑๐^๖ ข้อ ๑๒^๗ และข้อ ๑๕^๘ ของข้อบังคับสภานายความว่าด้วยมรรยาทหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ แล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการควบคุมประพฤติของหนายความให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมเดียวกัน กอปรกับโทษของการผิดมรรยาทหนายความมีเพียงสามสถาน คือ (๑) ภาคทัณฑ์

^๔ พระราชบัญญัติหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๔ บุคคลผู้ได้รับความเสียหายหรือหนายความมีสิทธิกล่าวหาหนายความว่าประพฤติผิดมรรยาทหนายความ โดยทำคำกล่าวหาเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาทหนายความ

สิทธิกล่าวหาหนายความตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นสุดลง เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้สิทธิกล่าวหารู้เรื่อง การประพฤติผิดมรรยาทหนายความ และเมื่อรู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันประพฤติผิดมรรยาทหนายความ

การถอนคำกล่าวหาที่ได้ยื่นตามวรรคหนึ่ง จะเป็นเหตุให้คดีมรรยาทหนายความระงับก็ต่อเมื่อคณะกรรมการมรรยาทหนายความมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการมรรยาทหนายความที่มาประชุม อนุญาตให้ผู้กล่าวหาถอนคำกล่าวหาได้

^{๕-๘} ข้อบังคับสภานายความว่าด้วยมรรยาทหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

ข้อ ๔ หนายความผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ ให้ถือว่าหนายความผู้นั้นประพฤติผิดมรรยาทหนายความ

ข้อ ๑๐ ใช้อุบายอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ใดมอบคดีให้ว่าต่าง หรือแก้ต่าง

(๑) หลอกลวงให้เขาหลงว่าคดีนั้นจะชนะ เมื่อตนรู้สึกแก้ไ้วจะแพ้

(๒) อวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าหนายความอื่น

(๓) อวดอ้างว่าเกี่ยวเป็นสมัคพรรคพวกรู้จักคุ้นเคยกับผู้ใดอันกระทำให้เขาหลงว่าตนสามารถจะทำให้เขาได้รับผลเป็นพิเศษนอกจากทางว่าความ หรือหลอกลวงว่าจะชักนำจูงใจให้ผู้ใดช่วยเหลือคดีในทางใด ๆ ได้ หรือแอบอ้างชื่อว่าถ้าไม่ให้ตนว่าคดีนั้นแล้วจะหาหนทางให้ผู้ใดกระทำให้คดีของเขาเป็นแพ้

ข้อ ๑๒ กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังจะกล่าวต่อไปนี้ อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ

(๑) จงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี

(๒) จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ

ข้อ ๑๕ กระทำการใดอันเป็นการฉ้อโกง ยักยอก หรือกระบัดสินลูกความ หรือครอบครอง หรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่อันเกี่ยวข้องไว้นานเกินกว่าเหตุ โดยมีได้รับความยินยอมจากลูกความ เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร



(๒) ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนดไม่เกินสามปี หรือ (๓) ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ แม้จะกระทบโดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล แต่ไม่ถึงขนาดมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิเสรีภาพ ในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ดังเช่น โทษทางอาญาดังนั้น การเป็น “ผู้ได้รับความเสียหาย” ตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงมีความหมายเพียงว่าเป็นบุคคลที่อ้างว่าได้รับความเสียหายโดยพัตินัยจากการกระทำของทนายความที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความเท่านั้น ส่วนการที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นผู้เสียหายจริงหรือไม่ และทนายความผู้ถูกกล่าวหาจะประพฤติผิดมรรยาททนายความหรือไม่ เป็นเรื่องที่คณะกรรมการมรรยาททนายความต้องไต่สวนหาความจริง การเป็นผู้เสียหายในกรณีนี้จึงหาจำต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยดังเช่นการเป็น “ผู้เสียหาย” ในคดีอาญาไม่ นอกจากนี้ สิทธิของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายในการจะกล่าวหาทนายความว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็เป็นคนละส่วนกับการแจ้งข้อกล่าวหาของศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวนว่า ทนายความผู้ใดประพฤติผิดมรรยาททนายความตามมาตรา ๖๕^๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ผู้กล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ เป็นบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจะดำเนินการฟ้องคดีให้แล้วมิได้ดำเนินการจนคดีขาดอายุความ เป็นเหตุให้นาง น. ไม่สามารถฟ้องเรียกเงินตามเช็คได้ นาง น. จึงเป็นผู้ได้รับความเสียหายที่มีสิทธิกล่าวหาผู้ฟ้องคดีต่อสภาทนายความได้ และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองก็มีอำนาจดำเนินการสอบสวน วินิจฉัย และมีคำสั่งในคดีมรรยาททนายความกับผู้ฟ้องคดีได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส่วนการที่นาง น. ได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติมาตรา ๖๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบข้อ ๔๕^{๑๐} ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ เห็นได้ว่า กฎหมายบัญญัติให้อำนาจการพิจารณาอนุญาตให้ผู้กล่าวหา

^๙ พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๕ เมื่อได้รับคำกล่าวหาตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง หรือเมื่อได้รับแจ้งจากศาล พนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน หรือเมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการมรรยาททนายความว่ามีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความผู้ใด ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความแต่งตั้งทนายความไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวน เพื่อการนี้ให้คณะกรรมการสอบสวนมีอำนาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคำ และมีหนังสือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่งหรือจัดการส่งเอกสารหรือวัตถุเพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนได้

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนทำการสอบสวนเสร็จแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเพื่อพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๖๖ ต่อไป

^{๑๐} ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๔๕ ในกรณีที่ผู้กล่าวหาได้ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหา ให้คณะกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคำร้องขอถอนคำกล่าวหาเสียก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่

ถอนคำกล่าวหาเป็นของคณะกรรมการมรรยาททนายความโดยเฉพาะ และถือเป็นดุลพินิจของคณะกรรมการมรรยาททนายความที่จะพิจารณาว่ากรณีนั้น ๆ สมควรจะอนุญาตให้ผู้กล่าวหาถอนคำกล่าวหาหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการควบคุมมรรยาทของทนายความอันเป็นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งสภาทนายความ ดังนั้น การยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาจะต้องยื่นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความหรือในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ก่อนที่คณะกรรมการมรรยาททนายความจะพิจารณาเสร็จสิ้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาง น. ยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการยื่นคำร้องขอถอนคำกล่าวหาคดีมรรยาททนายความที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติทนายความฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่รับคำร้องขอถอนคำกล่าวหาของนาง น. ไว้พิจารณา จึงชอบแล้ว

สำหรับประเด็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการอันถือได้ว่าเป็นการประทุพผิตมรรยาททนายความหรือไม่ นั้น เมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏในคดีนี้แล้วข้อเท็จจริงรับฟังได้สอดคล้องกันตรงกับผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการมรรยาททนายความ และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่า นาง น. ผู้กล่าวหาได้ว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกเงินตามเช็คและผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าธรรมเนียมศาลกับค่าใช้จ่ายจำนวน ๕๑,๘๑๒ บาท แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีแพ่งให้นาง น. เป็นผลให้คดีแพ่งในมูลหนี้ตามเช็คพิพาทขาดอายุความ นาง น. ได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่อาจดำเนินการฟ้องคดีเพื่อให้มีการชำระเงินตามเช็คพิพาทได้อีกต่อไป และผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินค่าธรรมเนียมศาลกับค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดีจำนวน ๕๑,๘๑๒ บาท ไว้เป็นเวลานาน จนกระทั่งนาง น. ทราบเรื่องและผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งให้ตามที่ตกลงกันเป็นผลให้คดีขาดอายุความ นาง น. จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาชี้แจงและตกลงกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้โอนเงินคืนให้นาง น. จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมา นาง น. ได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีในข้อหาข่มขู่ ผู้ฟ้องคดีจึงโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้นาง น. อีกจำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท เห็นได้ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ และเป็นการฉ้อโกง ขักขยอก ตระบัดสินลูกความ ครอบครองหรือหน่วงเหนี่ยวเงินหรือทรัพย์สินของลูกความที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่ไว้โดยไม่ชอบและไม่สุจริตเป็นเวลานานโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกความและโดยไม่มีเหตุอันสมควร



อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามมาตรา ๕๑^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบข้อ ๔ ข้อ ๑๒ (๒) และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษห้ามผู้ฟ้องคดีทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๘๕/๒๕๕๘)

การที่ลูกความจะถอนทนายความของตน หรือการที่ทนายความจะถอนตนเองจากการเป็นทนายความ จะต้องยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตเสียก่อน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ลูกความได้ยื่นคำร้องขอถอนผู้ฟ้องคดีจากการเป็นทนายความต่อศาล หรือผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนตนจากการเป็นทนายความ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังเป็นทนายความในคดีดังกล่าวอยู่ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปศาลในวันกำหนดนัดพิจารณาโดยอ้างแต่เพียงว่า ลูกความไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความต่อไป จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี และจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของลูกความ และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ การที่สภาทนายความมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี และการที่สภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งชี้ขาดของสภาทนายความ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ถูกนางสาว ย. ยื่นคำกล่าวหาต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า นางสาว ย. ได้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความเพื่อว่าความในคดีที่นางสาว ย. ถูกฟ้องเป็นจำเลย โดยติดต่อกันผ่านทางนาย พ. ซึ่งเป็นสามีของน้องสาวของนางสาว ย. แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้มอบเอกสารใด ๆ ให้แก่นางสาว ย. เลย จนถึงวันที่ศาลนัด

^{๑๑} พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๕๑ ทนายความต้องประพฤติตนตามข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ การกำหนดมรรยาททนายความให้สภาทนายความตราเป็นข้อบังคับ

ทนายความผู้ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าทนายความผู้นั้นประพฤติดมรรยาททนายความ

สืบพยานโจทก์ ในวันนั้นฝ่ายโจทก์ได้ตกลงที่จะทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับฝ่ายจำเลย แต่จำเลยและผู้ฟ้องคดีทนายความของจำเลยไม่ได้ไปศาล จึงไม่สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้ ถ้าผู้ฟ้องคดีไปศาลในวันนั้น ผู้ฟ้องคดีมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความแทนจำเลยซึ่งจะทำให้คดีสิ้นสุดได้ นางสาว ย. จึงกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดมรรยาททนายความ ต่อมา ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้พิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการมรรยาททนายความ แล้วมีคำสั่งให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๖ เดือน ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้เสนอเรื่องต่อสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีมติให้แก้คำสั่งลงโทษ โดยแก้เป็นลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างแต่เพียงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบจากนาย พ. ว่า นางสาว ย. ไม่ประสงค์จะให้ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความต่อไป จึงไม่เดินทางไปศาลในวันศาลนัด เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้เป็นทนายความตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ย่อมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาลมาเป็นเวลานาน และย่อมจะต้องทราบถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการที่ลูกความจะถอนทนายความหรือการถอนตนเองจากการเป็นทนายความว่ามีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากนาย พ. ว่า นางสาว ย. มีความประสงค์จะถอนผู้ฟ้องคดีจากการเป็นทนายความ นั้น ผู้ฟ้องคดีก็ได้รับทราบถึงปัญหาภายในครอบครัวของนาย พ. กับภรรยาซึ่งเป็นน้องสาวของนางสาว ย. ผู้ร้อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างนาย พ. กับนางสาว ย. ได้ ผู้ฟ้องคดีในฐานะทนายความของนางสาว ย. ควรที่จะติดต่อกับนางสาว ย. โดยตรง เพื่ออธิบายขั้นตอนและผลกระทบจากการถอนทนายความในขณะนั้น และสอบถามนางสาว ย. ว่า จะสามารถจัดหาทนายความคนใหม่มาทำหน้าที่แทนผู้ฟ้องคดีได้หรือไม่ หรือผู้ฟ้องคดีอาจดำเนินการ



ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนตนจากการเป็นทนายความตามมาตรา ๖๕^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องรอคำสั่งศาลอนุญาตให้ถอนตัวจากการเป็นทนายความเสียก่อน โดยไม่อาจถอนตัวจากการเป็นทนายความโดยพลการได้ การที่ผู้ฟ้องคดีเพียงแต่ฝากคำร้องขอถอนทนายความให้นาย พ. นำไปให้นางสาว ย. ลงชื่อ และนำไปยื่นต่อศาลด้วยตนเอง โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตามเรื่องต่อไปอีก ย่อมเป็นการขาดความระมัดระวังและความรับผิดชอบที่ทนายความจักต้องมีในระดับที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป อันจะเป็นการรักษาประโยชน์ของลูกความ และเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดียังมีชื่อเป็นทนายความของนางสาว ย. ตามใบแต่งตั้งทนายความซึ่งอยู่ในสำนวนของศาล โดยที่นางสาว ย. ยังมิได้มีคำร้องขอถอนผู้ฟ้องคดีจากการเป็นทนายความของตนต่อศาล หรือผู้ฟ้องคดีได้มีคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนตนจากการเป็นทนายความของนางสาว ย. ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังเป็นทนายความของนางสาว ย. ในคดีดังกล่าวอยู่ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ไปศาลตามกำหนดวันนัดพิจารณา จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดี และจงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน อันอาจทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของนางสาว ย. และเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ของข้อบังคับสภาพทนายความว่าด้วยมารยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๑ ปี และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยืนตามคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๓/๒๕๕๙)

๑.๑.๒ คำสั่งลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ

การที่ทนายความได้ตกลงรับว่าความ โดยรับเงินค่าจ้างจากลูกความ เพื่อดำเนินการยื่นอุทธรณ์ในคดีลักทรัพย์และแก้ต่างในคดียาเสพติด แต่กลับมิได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีลักทรัพย์ และไม่ไปศาลในวันนัดพิจารณาคดีในคดียาเสพติด พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าจงใจขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำ

^{๑๒} ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๗

มาตรา ๖๕ ทนายความที่ตัวความได้แต่งตั้งให้เป็นทนายในคดีจะมีคำขอต่อศาลให้สั่งถอนตนจากการตั้งแต่นั้นก็ได้ แต่ต้องแสดงให้เห็นที่พอใจแก่ศาลว่าทนายความผู้นั้นได้แจ้งให้ตัวความทราบแล้ว เว้นแต่จะหาตัวความไม่พบ

เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอแล้ว ให้ศาลส่งคำสั่งนั้นให้ตัวความทราบโดยเร็วโดยวิธีส่งหมายธรรมดา หรือโดยวิธีอื่นแทน แล้วแต่จะเห็นสมควร

อันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความของตน หรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบ และประพฤตินั้นเป็นการฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็นการประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๑) (๒) และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙

การพิจารณาลงโทษทนายความกรณีประพฤติดมรรยาททนายความในสถานใดนั้น เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการสภาทนายความที่จะพิจารณาตามพฤติการณ์และลักษณะแห่งการกระทำผิด โดยไม่ผูกพันที่จะต้องมีคำสั่งตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสภาทนายความพิจารณาพฤติการณ์ของทนายความผู้ถูกกล่าวหาแล้วมีคำสั่งให้ลบชื่อผู้ถูกกล่าวหาออกจากทะเบียนทนายความ ซึ่งเป็นการใช้ดุลพินิจที่แตกต่างไปจากข้อเสนอของคณะกรรมการสอบสวนจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ถูกนาย ส. กล่าวหา ร้องเรียนต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติดมรรยาททนายความ กรณี นาย ส. ได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการยื่นอุทธรณ์ให้แก่บุตรชายของนาย ส. ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกในคดีลักทรัพย์ และให้แก่ต่างในคดียาเสพติด โดยผู้ฟ้องคดีได้คิดค่าดำเนินการอุทธรณ์เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท ส่วนคดียาเสพติดจะช่วยวิ่งเต้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเรียกเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในการเปลี่ยนสำนวนคดี และค่าทนายความเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยนาย ส. ได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีลักทรัพย์ และเมื่อถึงกำหนดวันนัดพิจารณาคดีในคดียาเสพติด ผู้ฟ้องคดีและทนายความที่ผู้ฟ้องคดีมอบหมายให้ดำเนินการแทนมิได้ไปศาลในวันนัดพิจารณา โดยอ้างว่าไปติดศาล และจะคืนเงินค่าทนายความให้ ส่วนเงินที่ใช้วิ่งเต้นคดีได้จ่ายให้แก่ตำรวจไปหมดแล้ว เมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้ว มีความเห็นเสนอคณะกรรมการมรรยาททนายความว่า ผู้ฟ้องคดีมีความผิดตามข้อ ๑๐ (๓) และข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) ของข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๒๙ แต่มีเหตุบรรเทาโทษ จึงเห็นควรลงโทษห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๒ เดือน แต่คณะกรรมการมรรยาททนายความเห็นว่า การที่มารดาของผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินจำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท คืนให้แก่ นาย ส. มิใช่เหตุบรรเทาโทษ จึงมีคำสั่งให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ต่อมา คณะกรรมการสภาทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)



มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อสภานายกพิเศษแห่งสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว มีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังว่า นาย ส. ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ให้แก่บุตรชายของนาย ส. รวม ๒ คดี คือ ยื่นอุทธรณ์ในคดีที่ถูกศาลพิพากษาจำคุกในคดีลักทรัพย์ และแก้ต่างในคดียาเสพติด โดยได้มีการจ่ายเงินค่าจ้างในการดำเนินการให้แก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ยื่นอุทธรณ์ในคดีลักทรัพย์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว ถือได้ว่าจงใจ ขาดนัด หรือทอดทิ้งคดี จงใจละเว้นหน้าที่ที่ควรกระทำอันเกี่ยวแก่การดำเนินคดีแห่งลูกความ ของตนหรือปิดบังข้อความที่ควรแจ้งให้ลูกความทราบและประพฤติดันนั้นเป็นการฝ่าฝืน ต่อศีลธรรมอันดีหรือเป็นการเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความ อันเป็น การประพฤติดมรรยาททนายความตามข้อ ๑๒ (๑) และ (๒) และข้อ ๑๘ ของข้อบังคับ สภานายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ และการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดีกรณีประพฤติดมรรยาททนายความในสถานใดนั้น เป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะพิจารณาตามพฤติการณ์ หรือลักษณะแห่งการกระทำผิด โดยไม่ผูกพันที่จะต้องมีคำสั่งตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ เนื่องจากความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนเป็นเพียงข้อเสนอหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ผู้ทำการสอบสวนเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งลงโทษมีดุลพินิจที่จะสั่งลงโทษ ตามที่เห็นสมควรต่อไป เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณของทนายความอย่างร้ายแรง จึงมีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความที่ให้ลงโทษลบชื่อผู้ฟ้องคดี ออกจากทะเบียนทนายความ ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษผู้ฟ้องคดี โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจาก ทะเบียนทนายความ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๔๖๔/๒๕๕๙)

๑.๑.๓ คำสั่งไม่รับพิจารณาอุทธรณ์

ข้อ ๒๐ ของข้อบังคับสภานายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาท ทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกฎหมายเฉพาะที่กำหนดถึงวิธีการส่งคำคู่ความหรือ

การแจ้งคำสั่งใด ๆ ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ในการส่งคำคู่ความหรือแจ้งคำสั่งใด ๆ ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความฯ จึงต้องบังคับตามข้อ ๒๐ ของข้อบังคับสหภาพทนายความดังกล่าว

ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คดีมรรยาททนายความ คือ สภานายกพิเศษแห่งสหภาพทนายความ ตามข้อ ๕๒ ของข้อบังคับสหภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ ดังนั้น การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดเวลาเพื่อส่งคำอุทธรณ์ให้สภานายกพิเศษแห่งสหภาพทนายความได้พิจารณาวินิจฉัย จึงเป็นเพียงการตรวจคำอุทธรณ์ก่อนส่งให้ผู้มีอำนาจโดยตรงในการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้น หากเป็นการผูกพันให้สภานายกพิเศษแห่งสหภาพทนายความจำต้องวินิจฉัยเฉพาะเนื้อหาของอุทธรณ์แต่เพียงประการเดียวไม่ด้วยเหตุนี้ การที่สภานายกพิเศษแห่งสหภาพทนายความพิจารณารณดังกล่าวแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่คณะกรรมการมรรยาททนายความโดยประธานกรรมการมรรยาททนายความมีคำสั่งชี้ขาดให้ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และสหภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยคณะกรรมการสหภาพทนายความมีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ จากนั้นประธานกรรมการมรรยาททนายความได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งคำสั่งลงโทษดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีที่แจ้งไว้กับนายทะเบียนทนายความปรากฏหลักฐานตามใบตอบรับว่า นาย ธ. บิดาของผู้ฟ้องคดี ได้รับไว้แทนเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ต่อสภานายกพิเศษแห่งสหภาพทนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งประธานกรรมการมรรยาททนายความได้บันทึกเสนอความเห็นในหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ ต่อมา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม



มีหนังสือถึงประธานกรรมการมรยาทนายความ แจ้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าวไว้พิจารณา และวินิจฉัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและวินิจฉัย เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ประธานกรรมการมรยาทนายความมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แจ้งมติของคณะกรรมการสภาทนายความที่ยื่นตามคำสั่งชี้ขาด ของคณะกรรมการมรยาทนายความลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยให้ลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความ ตามมาตรา ๕๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ พร้อมส่งสำเนาคำสั่งชี้ขาดความเห็น ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปตามที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งปรากฏ หลักฐานการรับโดยมีผู้รับแทนชื่อ นาย ธ. เกี่ยวพันกับผู้รับโดยเป็นบิดา รับไว้ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ นั้น เมื่อที่อยู่ดังกล่าวเป็นที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้กับนายทะเบียนทนายความ และไม่ปรากฏว่าได้มีการแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ ประกอบกับในการดำเนินการแก้ไขข้อกล่าวหา ตามคำแก้ไขข้อกล่าวหา คำแก้ไขข้อกล่าวหาเพิ่ม และคำชี้แจงแก้ไขข้อกล่าวหาเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดี ต่างก็ระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีไว้ตรงกันกับที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้กับนายทะเบียนทนายความ ดังนั้น การที่ประธานกรรมการมรยาทนายความแจ้งคำสั่งชี้ขาดความเห็นของคณะกรรมการ สภาทนายความทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามที่อยู่ดังกล่าว จึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๒๐^{๑๓} ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่ได้กำหนดถึงวิธีการส่งคำคู่ความ หรือการแจ้งคำสั่งใด ๆ ให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาตามพระราชบัญญัติทนายความฯ และมีหลักเกณฑ์

^{๑๓} ข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรยาทนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๒๐ การส่งสำเนาคำกล่าวหา หรือการแจ้งใด ๆ ให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งส่งไปยังสำนักงาน หรือภูมิลำเนา ของผู้ถูกกล่าวหาที่จดแจ้งไว้ต่อนายทะเบียนทนายความโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือโดยเจ้าหน้าที่ ของสภาทนายความให้ถือว่าเป็นการส่งโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ถูกกล่าวหา ยังไม่ได้รับสำเนาคำกล่าวหาหรือการแจ้งใด ๆ และคณะกรรมการ สอบสวนได้ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาจากหน่วยงานราชการแล้วปรากฏว่า ภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาได้เปลี่ยนแปลง ไปจากที่ได้จดแจ้งไว้ต่อนายทะเบียนทนายความ ให้ส่งสำเนาคำกล่าวหา หรือการแจ้งใด ๆ ให้แก่ ผู้ถูกกล่าวหา ณ ภูมิลำเนา ที่ตรวจสอบได้ดังกล่าว

ในกรณีที่ตรวจสอบจากหน่วยงานราชการแล้ว ไม่พบภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหา ให้ประกาศแจ้งคำกล่าวหา หรือการแจ้งใด ๆ ณ สภาทนายความ หรือ ณ ที่ทำการสภาทนายความประจำจังหวัดที่ผู้ถูกกล่าวหาจดแจ้งไว้ต่อนายทะเบียน ทนายความ



ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา ๖๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว และเมื่อหลักฐานตามใบตอบรับระบุว่าผู้รับแทนชื่อ นาย ธ. ซึ่งเป็นบิดาของผู้ฟ้องคดีได้รับสิ่งของตามที่แจ้งไว้เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาพทนายความโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และหากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยยื่นต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ คือ ภายในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๓ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ ระยะเวลาครบกำหนดยื่นอุทธรณ์จึงสิ้นสุดในวันทำการวันแรกหลังจากวันหยุดนั้น คือ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาพทนายความต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประธานกรรมการมรรยาททนายความชอบที่จะมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ และแม้ประธานกรรมการมรรยาททนายความจะมีความเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมสมควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งคำอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาวินิจฉัยก็ตาม การกระทำของประธานกรรมการมรรยาททนายความเป็นเพียงการตรวจคำอุทธรณ์ตามข้อ ๕๕^{๑๕} ของข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ ก่อนส่งคำอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจโดยตรงในการพิจารณาคำอุทธรณ์ตามข้อ ๕๒^{๑๖} ของข้อบังคับ

^{๑๔} พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๖๙ ทนายความซึ่งถูกสั่งลงโทษหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๕๒ อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง ในกรณีเช่นนี้ให้สภานายกพิเศษทำการพิจารณาและมีคำสั่ง และให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาใช้บังคับแก่การพิจารณาและการมีคำสั่งของสภานายกพิเศษโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๕-๑๖} ข้อบังคับสภาพทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อ ๕๒ ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกลงโทษตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาพทนายความภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

ข้อ ๕๕ ให้ประธานกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาคำอุทธรณ์ หากเห็นว่า มีข้อความที่อ่านไม่เข้าใจ ฟุ่มเฟือย เสียสติ ไม่สุภาพ หรือบกพร่อง มีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นอุทธรณ์ฉบับใหม่หรือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือประธานกรรมการมรรยาททนายความเห็นว่าอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์หากมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์และผู้ถูกกล่าวหาได้แย้งคำสั่งภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งสภานายกพิเศษแห่งสภาพทนายความพิจารณาต่อไป



สภาพนายความฉบับเดียวกันเท่านั้น กรณีดังกล่าวหาเป็นการผูกพันให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำต้องวินิจฉัยเฉพาะเนื้อหาของอุทธรณ์แต่เพียงประการเดียวไม่ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและวินิจฉัย จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๖๘/๒๕๕๙)

การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความแจ้งคำสั่งลงโทษในคดีมรรยาททนายความโดยส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับนั้น เมื่อภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหา มีลักษณะเป็นอาคารชุด ซึ่งมีหลายอาคารโดยแต่ละอาคารต่างก็จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแยกจากกัน และมีจุดรับจดหมายของอาคารแต่ละแห่งแยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ของอาคารใดไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำจดหมายมาฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รับจดหมายของอีกอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ด้วยเหตุนี้ การที่เจ้าหน้าที่ของอาคารใกล้เคียงกับอาคารที่ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งที่อยู่ไว้ ลงลายมือชื่อรับหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าว จึงไม่อาจฟังได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับแจ้งคำสั่งแล้ว ตามข้อ ๒๐ ของข้อบังคับสภาพนายความว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่สภานายกพิเศษแห่งสภาพนายความมีคำสั่งไม่รับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกกล่าวหาด้วยเหตุว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความ ถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ ต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ โดยคณะกรรมการมรรยาททนายความมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดี ห้ามทำการเป็นทนายความมีกำหนด ๓ ปี ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ และต่อมา คณะกรรมการสภาพนายความ ได้มีมติยืนตามคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ จากนั้น นายทะเบียนของสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้แจ้งคำสั่งชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาพนายความให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังบ้านเลขที่ ๕/๘ อาคาร ซี ๓ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ปราบกฐีชื่อนาง น. พนักงานอาคารซี ๒ เป็นผู้รับหนังสือไว้เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการสภาพนายความต่อสภานายกพิเศษแห่งสภาพนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่รับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์



ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่า เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติทนายความฯ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แจ้งคำสั่งชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งไปยังบ้านเลขที่ ๕/๘ อาคาร ซี ๓ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีแจ้งไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยหลักฐานใบตอบรับของไปรษณีย์ระบุว่า นางสาว น. เจ้าหน้าที่อาคาร ซี ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเอกสารไว้ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ แต่ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามการให้ถ้อยคำของนาง ร. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม อาคารเมืองทองธานีเพื่อข้าราชการ ๓ และเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดว่า อาคาร ซี ๒ และอาคาร ซี ๓ ต่างก็จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแยกจากกัน โดยอาคารชุดแต่ละอาคารจะมีจุดรับจดหมายของอาคารแต่ละแห่งแยกจากกัน และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำจดหมายมาส่งที่จุดรับจดหมายของแต่ละอาคาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละอาคารลงนามรับไว้ หากเจ้าหน้าที่ของอาคารใดไม่อยู่ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำจดหมายมาฝากไว้กับเจ้าหน้าที่รับจดหมายของอีกอาคารหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงไม่อาจถือได้ว่าการส่งเอกสารไปยังอาคาร ซี ๓ ซึ่งเป็นสถานที่รับเอกสารที่ถูกต้องตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ การที่เจ้าหน้าที่อาคาร ซี ๒ ลงลายมือชื่อรับเอกสารซึ่งส่งไปยังอาคาร ซี ๓ นั้น ก็เป็นเพียงวิธีการปฏิบัติในการรับ-ส่งจดหมายของนิติบุคคลอาคารชุดเท่านั้น จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า มีการแจ้งคำสั่งชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการสภาทนายความไปยังสำนักงานหรือภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหาที่จดทะเบียนทนายความตามข้อ ๒๐ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า นางสาว ช. ซึ่งเป็นพนักงานของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสารลงทะเบียนดังกล่าวที่สำนักงานอาคารชุด ซี ๓ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ จึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งลงโทษของคณะกรรมการสภาทนายความในวันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรมการสภาทนายความต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ ประกอบกับข้อ ๕๒ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณาคดีมรรยาททนายความฯ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่ง



ไม่รับพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๙๐/๒๕๕๙)

๑.๑.๔ คำสั่งไม่รับคำกล่าวหา

กรณีที่ลูกความมีข้อตกลงกับทนายความว่าจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนั้น แต่ปรากฏว่าทนายความได้ยื่นฟ้องคดีภายหลังจากวันที่ตกลงกัน เป็นเหตุให้ในเวลาต่อมา ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องโดยเหตุคดีขาดอายุความ ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืน ถือได้ว่าวันที่พ้นกำหนดตามที่ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเป็นวันที่ลูกความได้รู้เรื่องที่ทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ และรู้ตัวผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความแล้ว หากลูกความประสงค์จะกล่าวหาว่าทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความ จะต้องใช้สิทธิยื่นคำกล่าวหาต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความภายในกำหนดเวลาตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิจารณาคดีของศาลก่อนว่าคดีขาดอายุความหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี เมื่อกรณีตามคดีนี้เป็นการยื่นคำกล่าวหาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การที่ผู้มีอำนาจพิจารณามีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างนาย จ. เป็นทนายความยื่นฟ้องคดีให้ในคดีหนึ่ง โดยมีข้อตกลงกันว่า จะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ เนื่องจากคดีจะขาดอายุความ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ไปพบนาย จ. อีกครั้ง ปรากฏว่านาย จ. ยังไม่ได้ร่างพิมพ์คำฟ้องแต่อย่างใด โดยนาย จ. อ้างว่า จะร่างพิมพ์คำฟ้องและยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้ย้ำแล้วว่าคดีจะขาดอายุความ แต่นาย จ. ก็ยืนยันว่าคดีไม่ขาดอายุความ ต่อมา ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษา ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ว่า คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีขาดอายุความ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ร้องเรียนต่อคณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยกล่าวหานาย จ. ทนายความของผู้ฟ้องคดี และนาย อ. ทนายความของคู่กรณี ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดกันทำให้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีขาดอายุความ ต่อมา ประธานกรรมการมรรยาททนายความได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งไม่รับคำกล่าวหาทั้งสองกรณีของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นคำกล่าวหาที่ได้ยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่ง

แต่ประธานกรรมการมรรยาททนายความพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนยันคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับค่ากล่าวดำเนินการของผู้ฟ้องคดีและพิจารณาลงโทษทนายความทั้งสองต่อไป

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การยื่นคำกล่าวหาว่า ทนายความประพฤติผิดมรรยาททนายความจะต้องยื่นภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ต้องไม่เกินกว่าสามปีนับแต่วันที่มีการประพฤติผิดมรรยาททนายความ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นาย จ. รับเป็นทนายความให้ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๒ แต่ในวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ทราบว่ามี นาย จ. ยังไม่ได้ร่างพิมพ์คำฟ้องของผู้ฟ้องคดี โดยนาย จ. ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดยเหตุคดีขาดอายุความ ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืน กรณีจึงฟังได้ว่า วันที่ผู้ฟ้องคดีทราบว่า นาย จ. ไม่ได้ทำตามข้อตกลงและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย คือ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๒ จนถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๒ ถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รู้เรื่องที่นาย จ. ประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความในวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิยื่นคำกล่าวหานาย จ. ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ โดยไม่จำเป็นต้องรอผลแห่งคำพิพากษาถึงที่สุด การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาฉบับลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ร้องเรียนว่า นาย จ. ประพฤติผิดมรรยาททนายความต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ จึงเป็นการยื่นคำกล่าวหาเมื่อพ้นกำหนดเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความ และพ้นกำหนดเวลาสามปีนับแต่วันประพฤติผิดมรรยาททนายความ ส่วนคำกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีที่ว่า นาย อ. ทนายความของคู่กรณีมีพฤติกรรมสมรู้ร่วมคิดกับนาย จ. ทนายความของผู้ฟ้องคดี เป็นเหตุให้คดีของผู้ฟ้องคดีขาดอายุความนั้น เมื่อเหตุแห่งการกระทำความผิดมีข้อเท็จจริงแห่งการกระทำและมีช่วงระยะเวลาเดียวกัน คำกล่าวหาในส่วนของนาย อ. จึงเป็นคำกล่าวหาที่ยื่นเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีรู้เรื่องการประพฤติผิดมรรยาททนายความและรู้ตัวผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความ และพ้นกำหนดสามปีนับแต่วันประพฤติผิดมรรยาททนายความ สิทธิกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีย่อมสิ้นสุดลง การที่ประธานกรรมการมรรยาททนายความมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา



ทั้งสองกรณีของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือแจ้งคำสั่งยกอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๕/๒๕๕๙)

๑.๒ เหตุการณ์ที่ยสกา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. องค์กฤษฎาชีพด้านการประกอบโรคศิลปะ

๒.๑ แพทยสภา

๒.๑.๑ คำสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ

กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มีการจัดอภิปรายเชิงวิชาการเพื่อต้องการหาแนวทางแก้ไขปัญหให้กับสังคมและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม แม้จะมีการนำกรณีของผู้กล่าวหาามาจัดเสวนา ก็เพียงเพื่อเป็นตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น โดยมีได้เฉพาะเจาะจงหรือประสงค์จะให้เกิดความเสียหายต่อผู้กล่าวหา จึงไม่ถือเป็นการดูหมิ่นหรือทับถมใส่ร้ายกัน อันจะเป็นความผิดตามข้อ ๓๐ และข้อ ๓๑ ของข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้มีหนังสือร้องเรียนต่อแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ว่า นายแพทย์ อ. และนายแพทย์ ข. กล่าวใส่ร้ายผู้ฟ้องคดีในการเสวนาเรื่อง เมื่อผู้เสียหายกลายเป็นจำเลย ซึ่งมีการกล่าวเปรียบเปรยถึงโรงพยาบาล ศ. แพทย์ของโรงพยาบาล ศ. ผู้ฟ้องคดี และบิดาของผู้ฟ้องคดี และได้เปิดเผยคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พักรักษาในอนุญาตผู้ฟ้องคดี กรณีกระทำการอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสียเกียรติและวิชาชีพเวชกรรม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วได้ส่งให้คณะกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองมิได้ประพฤติผิดข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล คณะกรรมการแพทยสภาได้พิจารณารายงานและความเห็นของคณะกรรมการฯ แล้ว มีมติให้ยกข้อกล่าวหา และแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผลการพิจารณาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเสวนาดังกล่าวเป็นการจัดประชุมสื่อมวลชนในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข ในการอภิปราย ผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองได้กล่าวข้อความอ้างถึงผู้ฟ้องคดี โรงพยาบาล ศ. และแพทย์ของโรงพยาบาล ศ. อาทิเช่น คำว่า “โรงพยาบาลพันธุ์ดู” และคำว่า “เข้าข่ายฝรั่งเรียก ฮาร์ราสเม้นท์ (Harassment)” โดยคำว่า “โรงพยาบาลพันธุ์ดู” นั้น นายแพทย์ อ. ผู้ถูกร้องเรียนเป็นผู้กล่าวโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำอภิปราย ที่ว่า “...เราเจอพันธุ์ดูก็จะเกิดการเคาน์เตอร์แอ็กต์ (Counteract) ตอบโต้กลับ ตาต่อตา ฟันต่อฟัน คนที่โดนกลับก็จะมียู ๓ กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มที่หนึ่ง คู่กรณีโดยตรง ผู้เสียหายหมื่นแปดอะไรต่าง ๆ เหล่านั้น ๒-๓ คน เพราะว่าแม่ของคนที่โดนจับมาจากลำพูนนั่นเอง หรือพะเยา จำได้วันนั้นมีข่าวเรื่องเงิน เรื่องหมิ่นประมาท ซึ่งอันนี้เราไม่เคยเจอในสังคมไทย สัมพันธภาพที่มันเคยมีในอดีตมันหายไปหมดเลย ที่มันเชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย (ที่ถูก คือ หมอ) กับคนไข้ อันนี้เป็นกระแสสังคม... คนที่ ๓ ก็โดนด้วย ก็คือกลไกประชาชน มูลนิธิที่พยายามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนฝ่ายที่มีโอกาสเสียเปรียบมากกว่าก็โดนด้วย เมื่อก่อนเขาฟ้องศาลแพ่ง... ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็ยกฟ้องหมด เมื่อมีกลไกใหม่ คือ ศาลปกครอง เขาก็ใช้กลไกศาลปกครอง... เป็นสิทธิของเขา ที่แพทย์ที่เขาได้รับการลงโทษแล้ว เขายังไม่พอใจ เขาก็ฟ้อง...แสดงว่าวิถีคิดของโจทก์คือ ผู้จัดบริการสุขภาพมีทัศนะว่า ถ้ามีอะไรเกิดปัญหาขึ้นมา ต้องใช้มาตรการกฎหมายอย่างถึงที่สุดกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง แสดงว่าย้อนถึงปรัชญาของเขา...” และได้กล่าวในตอนท้ายของการเสวนาว่า “สังคมเราน่าจะเป็นลักษณะที่อยู่ร่วมกันโดยที่กลไกต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ดี ระบบกฎหมายที่ดี คงจะต้องมุ่งเน้นไปเพื่อให้อยู่กันอย่างสมานฉันท์ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีสุขร่วมกัน เพราะการใช้มาตรการทางกฎหมายกับทุกเรื่อง มันคงไม่ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ ซึ่งอันนี้ผมอาจจะสรุปกว้างไป ถ้าสรุปให้แคบ คือ กลไกของระบบบริการสุขภาพคงเป็นหน้าที่ที่จะต้องสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและให้คนอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุขให้แคบเข้า ไม่ใช่เรียกร้องทุกระบบบริการ มันเป็นหน้าที่ ไม่ใช่เป็นหน้าที่เพียงแค่การเจ็บ รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วย แต่เป็นเรื่องการสร้างให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หรือน่าจะเป็นหัวใจ แล้วจากตรงนี้ จะแปลความได้ว่าอะไรควรทำ อะไรควรใช้มาตรการไหน” ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำกล่าวของนายแพทย์ ช. ที่ว่า “เข้าข่ายฝรั่งเรียก ฮาร์ราสเม้นท์” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประโยคที่ว่า “แปลกใจว่าทำไมโรงพยาบาลจึงรู้สึกว่าจะต้องทำถึงขนาดนี้ แล้วก็มีการที่นุ่มนวลกว่านี้ไม่มีหรืออย่างไรในการทำธุรกิจ ผมว่ามันน่าจะอ่อนนุ่มกว่านี้ เข้าข่ายฝรั่งเรียกว่า ฮาร์ราสเม้นท์” อันเป็นการอภิปรายขยายความจากการกล่าวถึงคดีความที่เกิดขึ้นจากกรณีการกักศพของโรงพยาบาล ศ. จำนวน ๗ คดี กรณีจึงแสดงให้เห็นว่าการอภิปรายของผู้ถูกร้องเรียนทั้งสองเป็นการอภิปรายในการเสนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นปัญหาในสังคมวิชาชีพแพทย์ในขณะนั้น

